

RESOLUCIÓN EXENTA N.º 965

QUELLÓN, 17 de marzo 2026.

VISTOS: Estos antecedentes; Las necesidades del Servicio la Resolución N°06/2019 y 488/97 de la Contraloría General de la República DL: 2763/79; DS42/86; DFL 22/2017 y DFL 01 13/02/2008 ambas del MINSAL. Resolución Ex. TRA 950/195/2024 y Res 2583/2014.

TENIENDO PRESENTE: Lo dispuesto en el Artículo 66 Bis de la Ley 16.744 que establece el seguro contra riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, incorporado por la Ley 20.123, que regula el trabajo en régimen de Subcontratación, el funcionario de las Empresas de Servicios Transitorios y el Contrato de Trabajo de Servicios Transitorios, Dicto lo Siguiente:

RESOLUCIÓN:

1. **APRUEBASE**, Reglamento Especial para Empresas Contratistas y Subcontratistas del Hospital de Quellón, que establece Procedimientos Administrativos, requerimientos y obligaciones en Prevención de Riesgos que deben cumplir las Empresas Contratistas y Subcontratistas, durante el desarrollo de "Obras, Faenas o Servicios" que realicen o presten servicios para el Hospital de Quellón, incluyendo actividades preventivas que los empleadores deban adoptar, y en general, las acciones de coordinación entre ellos, a fin de garantizar condiciones de Higiene y Seguridad adecuadas a todos los trabajadores y trabajadoras sea que se desempeñen o no en régimen de Subcontratación.



ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

**SR. FRANCISCO CAMILO DIAZ
DIRECTOR HOSPITAL QUELLÓN**


FCD/msh/

Distribución:

- Dirección
- Unidad Calidad
- Unidad de Personal
- SDA
- SDGC
- SGDP
- SDM
- Archivo

	REGLAMENTO ESPECIAL PARA EMPRESAS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	Edición: N°1 Fecha de Elaboración 18- 03 -2026 VIGENCIA 2026-2028
	UNIDAD PREVENCIÓN DE RIESGOS INFRAESTRUCTURA	

REGLAMENTO ESPECIAL PARA EMPRESAS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS DEL HOSPITAL DE QUELLÓN

SISTEMA DE GESTION DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



	REGLAMENTO ESPECIAL PARA EMPRESAS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	Edición: N°1 Fecha de Elaboración 18- 03 -2026 VIGENCIA 2026-2028
	UNIDAD PREVENCIÓN DE RIESGOS INFRAESTRUCTURA	

QUELLÓN, MARZO 2026

INDICE

REGLAMENTO ESPECIAL PARA EMPRESAS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS DEL HOSPITAL DE QUELLÓN.....	1
INTRODUCCION	3
MISIÓN DEL HOSPITAL DE QUELLÓN.....	4
VISIÓN DEL HOSPITAL DE QUELLÓN	4
I. DISPOSICIONES GENERALES.....	4
1. OBJETIVO	5
2. ALCANCE	6
3. APLICACIÓN	6
4. TERMINOLOGIA	6
5. RESPONSABILIDADES:	11
6. DE LA EMPRESA PRINCIPAL.....	15
7. DE LAS EMPRESAS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	22
7.1. Procedimientos de orden administrativo:.....	23
7.2. Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo	24
7.3. Normas sobre Higiene Industrial.	24
7.4. Prohibiciones:.....	25
8. ACCIDENTES DEL TRABAJO CON CONSECUENCIAS GRAVE O FATALES....	29
9. SANCIONES	31
10. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO	32
11. REGISTRO DISTRIBUCIÓN DEL REGLAMENTO.....	33
ANEXO N°1: COMPROBANTE DE RECEPCIÓN HOSPITAL DE QUELLÓN REGLAMENTO ESPECIAL PARA EMPRESA CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS.....	34
ANEXO N° 2: IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA	35
ANEXO N°3: CERTIFICADO DE COMPROMISO DE NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD	36

	REGLAMENTO ESPECIAL PARA EMPRESAS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	Edición: N°1 Fecha de Elaboración 18- 03 -2026 VIGENCIA 2026-2028
	UNIDAD PREVENCIÓN DE RIESGOS INFRAESTRUCTURA	

INTRODUCCION

Para el Hospital de Quellón la Seguridad y Salud en el trabajo son temas relevantes para lograr una alta productividad, calidad y continuidad de los procesos, y esto es responsabilidad de todos los colaboradores internos y externos que contribuyen con sus servicios al logro de los objetivos de nuestra institución.

Con fecha 14 de enero del 2007, entró en vigencia la Ley N° 20.123, que regula el trabajo en régimen de subcontratación, el funcionamiento de las empresas de servicios transitorios y el contrato de trabajo de servicios transitorios.

Esta ley regula, entre otras materias, la responsabilidad que, en materia de salud y seguridad en el trabajo, tiene la empresa que contrate o subcontrate con otras la realización de una obra, faena, o servicios propios de su giro.

De esta forma, la empresa dueña de la obra, faena o servicio, llamada Hospital de Quellón tiene la obligación, junto al contratista o subcontratista, de considerar todas aquellas medidas para proteger eficazmente la vida y la salud de los trabajadores contratados y subcontratados.

El nuevo art. 66 bis de la Ley N°16.744, establece que la EMPRESA PRINCIPAL debe vigilar el cumplimiento de la normativa de higiene y seguridad por parte de dichos contratistas o subcontratistas, debiendo para ello implementar un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo para todos los trabajadores involucrados, cualquiera sea su dependencia, cuando en su conjunto agrupen a más de 50 trabajadores. Para el solo efecto del cómputo del número de trabajadores, deberán considerarse a los trabajadores transitorios que prestaren servicios transitorios en la obra, faena o servicio.

Para la implementación de este Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, la EMPRESA PRINCIPAL cumple en confeccionar un Reglamento Especial para Empresas Contratistas y Subcontratistas, en el que se establecen como mínimo las acciones de coordinación entre los distintos empleadores de las actividades preventivas, a fin de garantizar a todos los trabajadores condiciones de higiene y seguridad adecuadas. Asimismo, en el señalado reglamento se contemplan los mecanismos para verificar su cumplimiento por parte de la EMPRESA PRINCIPAL y las sanciones aplicables.

	REGLAMENTO ESPECIAL PARA EMPRESAS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	Edición: N°1 Fecha de Elaboración 18- 03 -2026 VIGENCIA 2026-2028
	UNIDAD PREVENCIÓN DE RIESGOS INFRAESTRUCTURA	

MISIÓN DEL HOSPITAL DE QUELLÓN

Proporcionar una atención integral de salud, oportuna y efectiva a toda la comunidad de la zona sur del archipiélago de Chiloé. Todo esto con óptimos estándares de calidad, logrando la satisfacción del usuario y su entorno, considerando el eje central de nuestra atención.

VISIÓN DEL SERVICIO HOSPITAL DE QUELLÓN

Ser la mejor institución de salud del archipiélago de Chiloé, de acuerdo a nuestro nivel de complejidad, acreditado en calidad y seguridad de la atención, confiable y en continua búsqueda de la excelencia.

I. DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 66 bis de la Ley N° 16.744, que establece el Seguro contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, incorporado por la Ley N.º 20.123/2006, que Regula el Trabajo en Régimen de Subcontratación, el funcionamiento de las Empresas de Servicios Transitorios y el Contrato de Trabajo de Servicios Transitorios.

El Hospital de Quellón, establece las normas de acuerdo al marco regulatorio, en consecuencia, este reglamento:

Establece procedimientos administrativos, requerimientos y obligaciones en prevención de riesgos que deben cumplir las Empresas Contratistas y Subcontratistas, durante el desarrollo de "obras, faenas o servicios" que realicen o presten para el Hospital de Quellón, incluyendo medidas y actividades preventivas que los empleadores deban adoptar, y en general, las acciones de coordinación entre ellos, a fin de garantizar condiciones de higiene y seguridad adecuadas a todos los trabajadores, sea que se desempeñen o no en régimen de subcontratación.

- Indica requerimientos de control de riesgos y procedimientos de control interno que deben cumplir dichas empresas.
- Establece las obligaciones de las unidades involucradas en la administración de estos contratos mediante los que dichas empresas se vinculan con el Hospital de Quellón.
- Establece mecanismos para verificar su cumplimiento y el de los estándares de Seguridad y Salud Ocupacional por las Empresas Contratistas y Subcontratistas.

	REGLAMENTO ESPECIAL PARA EMPRESAS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	Edición: N°1 Fecha de Elaboración 18- 03 -2026 VIGENCIA 2026-2028
	UNIDAD PREVENCIÓN DE RIESGOS INFRAESTRUCTURA	

- Establece las sanciones aplicables en los casos de incumplimiento de sus normas.

Este Reglamento formará parte de todos los contratos que el Hospital de Quellón, establezca con empresas que deban realizar, ejecutar o prestar para este establecimiento, ya sea en forma principal o accesoria, obras, faenas o servicios; lo que no obstará a la circunstancia de exigir, y acreditar la empresa o proveedor, el cumplimiento de la normativa sobre prevención y seguridad, tales como el suministro de equipos e implementos de protección necesarios a los trabajadores, así como la adopción y sujeción a todas las medidas de prevención que correspondan.

Los requerimientos contenidos en este Reglamento no reemplazan, bajo punto de vista alguno, algún requisito o disposición legal o reglamentaria vigente en Chile, y el Hospital de Quellón, se reserva el derecho de cambiar, modificar o agregar cualquier especificación antes y durante la etapa de la ejecución de la obra, faena o servicio convenido que responda a exigencias legales, reglamentarias o normativas, promulgadas durante la vigencia del contrato o subcontrato, y que sirva o vaya en beneficio de la salud e integridad de los trabajadores contratistas o subcontratistas, lo que será comunicado al contratista o subcontratista de manera formal y en forma oportuna. Las indicaciones establecidas en este documento se complementan con las bases de licitación, bases técnicas, tratos directos, o cualquier tipo de procesos de compras, con las normas y otros documentos que el Hospital de Quellón solicite.

1. OBJETIVO

- 1.1. Establecer los procedimientos administrativos, requerimientos y obligaciones en Prevención de riesgos que deben cumplir las Empresas Contratista y Subcontratistas, durante el desarrollo de actividades y/o servicios contratados por la empresa HOSPITAL DE QUELLÓN, a fin de garantizar a todos los trabajadores condiciones sanitarias y ambientales básicas en el lugar de trabajo, y dar cumplimiento a los requerimientos establecido en el Título III del Decreto N.º 76 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.
- 1.2. Indicar los requerimientos de control de riesgos y procedimientos de control interno que deben cumplir estas empresas.
- 1.3. Establecer la responsabilidad de las diferentes unidades involucradas en la administración de estos contratos.
- 1.4. Dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 66 bis de la Ley N.º 16.744 y en el Decreto Supremo N.º 76, de 2006, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, respecto de la obligatoriedad para la

	REGLAMENTO ESPECIAL PARA EMPRESAS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	Edición: N°1 Fecha de Elaboración 18- 03 -2026 VIGENCIA 2026-2028
	UNIDAD PREVENCIÓN DE RIESGOS INFRAESTRUCTURA	

empresa Hospital de Quellón de contar con un Reglamento Especial para Empresas Contratistas y Subcontratistas, como herramienta básica de implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

2. ALCANCE

El presente reglamento especial para empresas contratistas y subcontratistas, establece las disposiciones por las cuales han de regirse las actividades, obligaciones y responsabilidades en materia de Higiene y Seguridad Industrial que desarrollen las empresas Contratistas y Subcontratistas de la empresa Hospital de Quellón.

Todo personal de las empresas Contratistas, Subcontratistas, Prestadoras de servicio, entre otras que realicen trabajos en el Hospital de Quellón deberán someterse a este Reglamento.

3. APLICACIÓN

Este reglamento rige a todos los Contratistas y Subcontratistas que participen en las obras y/o trabajos que ejecuten en la empresa Hospital de Quellón en cualquiera de sus instalaciones o servicios.

Además, de ser exigible a todo el personal de empresas contratistas y subcontratistas de obras y/o servicios que ejecuten trabajos, estas disposiciones también deben ser cumplidas por el personal de la empresa Hospital de Quellón que participe en los trabajos.

4. TERMINOLOGIA

ARTÍCULO 2: Para los efectos del presente Reglamento, se entiende por:

USUARIA: Toda persona natural o jurídica que contrata con una empresa de servicios transitorios, la puesta a disposición de trabajadores para realizar labores o tareas transitorias u ocasionales.

TRABAJADOR DE SERVICIOS TRANSITORIOS: Todo aquel que ha convenido un contrato de trabajo con una empresa de servicios transitorios para ser puesto a disposición de una o más usuarias de aquélla.

FAENA, OBRA O SERVICIOS PROPIOS DE LA EMPRESA: Todo, proyecto, trabajo o actividad indispensable para que la empresa principal desarrolle sus operaciones o negocios, cuya ejecución se realice en un área o lugar edificado o no, con trabajadores sujetos a régimen de subcontratación.

DEPTO. DE PREVENCIÓN DE RIESGOS: Ejerce una acción asesora y de control permanente sobre los contratistas en lo relativo a los temas de Orden, Higiene y Prevención de Riesgos, a través de sus líneas de mando. Para ello tendrá libre

	REGLAMENTO ESPECIAL PARA EMPRESAS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	Edición: N°1 Fecha de Elaboración 18- 03 -2026 VIGENCIA 2026-2028
	UNIDAD PREVENCIÓN DE RIESGOS INFRAESTRUCTURA	

acceso a las faenas y a todas las instalaciones que haya efectuado el contratista, sean estas oficinas, bodegas, talleres, instalaciones sanitarias, etc.

SUSESOS: Superintendencia de Seguridad Social.

EMPRESA PRINCIPAL: la persona natural o jurídica dueña de la obra, empresa o faena para la cual se desarrollan los servicios o ejecutan las obras contratadas o subcontratadas.

CONTRATISTA: Toda persona natural o jurídica que en virtud de un Contrato tenga la obligación de ejecutar una obra y/o servicio en beneficio de la Empresa, y en sus instalaciones

SUBCONTRATISTA: Toda persona natural o jurídica que pacte un contrato con el Contratista, relativo a una obra y/o servicio encomendado por el Hospital de Quellón.

TRABAJADOR SUBCONTRATISTA: Todo funcionario dependiente de un subcontratista, sea gerente, profesional, supervisor, capataz o trabajador.

INCIDENTE: Acontecimiento o hecho no deseado que interrumpe un proceso normal de trabajo y que puede producir lesiones, daños a equipos y/o pérdidas materiales

RESPONSABLE DEL CONTRATO: Trabajador de la Empresa encargado de definir la obra y/o servicio, seleccionar al Contratista y asignar el Contrato.

RESPONSABLE DE LA OBRA: Trabajador de la Empresa encargado de la dirección, supervisión y/o control del servicio u obra.

LICITACIÓN PÚBLICA: Procedimiento administrativo de carácter concursal, mediante el cual el Ministerio de Salud y/o Secretarías Regionales de Salud realiza un llamado público, convocando a los interesados para que, sujetándose a las Bases de Licitación, formulen propuestas, de entre las cuales seleccionará y aceptará la más conveniente.

ADJUDICATARIO: Oferente cuya propuesta, presentada dentro del marco de proceso de licitación, es seleccionada y aceptada para la suscripción del contrato definitivo.

BASES DE LICITACIÓN: Bases Administrativas, Económicas y Técnicas, que regulan los requisitos, condiciones y especificaciones, establecidas por el Ministerio de Salud, describen los bienes y/o servicios a contratar y regulan el proceso de licitación y el contrato definitivo. Dependiendo del tipo de licitación, las Bases se transformarán en Términos de Referencias TDR.

BASES ADMINISTRATIVAS: Cuerpo o apartado de las Bases de Licitación que regula de manera general y/o particular, las etapas, plazos mecanismos de consulta y/o condiciones del contrato definitivo y demás aspectos administrativos del proceso de licitación.

	REGLAMENTO ESPECIAL PARA EMPRESAS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	Edición: N°1 Fecha de Elaboración 18- 03 -2026 VIGENCIA 2026-2028
	UNIDAD PREVENCIÓN DE RIESGOS INFRAESTRUCTURA	

BASES ECONÓMICAS: Cuerpo o apartado normativo de las Bases de Licitación que establecen las condiciones económicas de la licitación y del contrato a que dé lugar.

BASES TÉCNICAS: Cuerpo o apartado normativo de las Bases de Licitación, que contiene de manera general y/o particular las especificaciones, descripciones, requisitos y demás características del bien o servicio a contratar.

ORGANISMOS ADMINISTRADORES: Instituto de Seguridad Laboral (ISL) y las Mutualidades de Empleadores.

PELIGRO: Cualquier condición o costumbre de la que puede esperarse con bastante certeza, que cause o sea la causa de lesiones, daños materiales, enfermedades o daño a la propiedad.

RIESGO: Causa potencial de incidentes que deteriora o puede deteriorar el sistema productivo de la empresa.

PREVENCIÓN: Es el conjunto de actividades o medidas, destinadas a evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo.

PROPONENTE U OFERENTE: Proveedor que participa en el proceso de licitación mediante la presentación de una propuesta, en la forma y condiciones establecidas en las bases de licitación.

EMPRESA PRINCIPAL: El Dueño de la obra, empresa o faena, en la que se desarrollan los servicios o ejecutan las obras contratadas, es decir el Ministerio de Salud.

EMPRESA DE SERVICIOS TRANSITORIOS: Toda persona jurídica, inscrita en el registro respectivo, que tenga por objeto social exclusivo poner a disposición de terceros denominados para estos efectos empresas usuarias, trabajadores para cumplir en estas últimas, tareas de carácter transitorio u ocasional, como asimismo la selección, capacitación y formación de trabajadores, así como otras actividades afines en el ámbito de los recursos humanos.

ACCIDENTE DEL TRABAJO: toda lesión que una persona sufra a causa o con ocasión del trabajo y que le produzca incapacidad o muerte. (Art.5. Ley N° 16.744)

ACCIDENTE A CAUSA DEL TRABAJO: Es el que se produce directamente por la ejecución de las tareas en el trabajo.

ACCIDENTE CON OCASIÓN DEL TRABAJO: Es aquel en que existe una relación, aunque sea indirecta entre el trabajo y la lesión.

ACCIDENTE DEL TRAYECTO: Son aquellos accidentes ocurridos al trabajador en el trayecto directo, de ida o regreso, entre la habitación y el lugar del trabajo, y aquellos que ocurran en el trayecto directo entre dos lugares de trabajo, aunque correspondan a distintos empleadores.

ACCIDENTE DEL TRABAJO FATAL: Aquel accidente que provoca la muerte del trabajador en forma inmediata o durante su traslado a un centro asistencial (En

	REGLAMENTO ESPECIAL PARA EMPRESAS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	Edición: N°1 Fecha de Elaboración 18- 03 -2026 VIGENCIA 2026-2028
	UNIDAD PREVENCIÓN DE RIESGOS INFRAESTRUCTURA	

conformidad con lo dispuesto en los incisos cuarto y quinto del artículo 76 de la Ley N°16.744, Guía técnica N°1 de la SUSESO-Cumplimiento de la Normativa asociada a accidentes Fatales y Graves Y Guía técnica N°2 de la SUSESO-Criterio de notificación de accidentes Fatales y Graves).

ACCIDENTE DEL TRABAJO GRAVE: cualquier accidente del trabajo que:

- ❖ Provoca en forma inmediata (en el lugar del accidente) la amputación o pérdida de cualquier parte del cuerpo.

Se incluyen aquellos casos que produzcan, además, la pérdida de un ojo; la pérdida total o parcial del pabellón auricular; la pérdida de parte de la nariz, con o sin compromiso óseo; la pérdida de cuero cabelludo y el desforramiento de dedos o extremidades, con y sin compromiso óseo.

- ❖ Obliga a realizar maniobras de reanimación

Debe entenderse por éstas, el conjunto de acciones encaminadas a revertir un paro cardiorrespiratorio, con la finalidad de recuperar o mantener las constantes vitales del organismo. Estas pueden ser básicas (no se requiere de medios especiales y las realiza cualquier persona debidamente capacitada); o avanzadas (se requiere de medios especiales y las realizan profesionales de la salud debidamente entrenados).

- ❖ Obliga a realizar maniobras de rescate

Son aquellas destinadas a retirar al trabajador lesionado cuando éste se encuentre impedido de salir por sus propios medios o que tengan por finalidad la búsqueda de un trabajador desaparecido.

- ❖ Ocurra por caída de altura de más de 1.8 metros

Para este efecto la altura debe medirse tomando como referencia el nivel más bajo. Se incluyen las caídas libres y/o con deslizamiento, caídas a hoyos o ductos, aquellas con obstáculos que disminuyan la altura de la caída y las caídas detenidas por equipo de protección personal u otros elementos en el caso de que se produzcan lesiones.

- ❖ Ocurra en condiciones hiperbáricas

Comprenden los acaecidos en el desarrollo de labores de buceo profesional y aquellos que afecten a quienes operan cámaras hiperbáricas desde su interior, producto de una explosión o incendio, o que les provoquen lesiones de gravedad clínica.

	REGLAMENTO ESPECIAL PARA EMPRESAS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	Edición: N°1 Fecha de Elaboración 18- 03 -2026 VIGENCIA 2026-2028
	UNIDAD PREVENCIÓN DE RIESGOS INFRAESTRUCTURA	

- ❖ Involucra un número tal de trabajadores que afecten el desarrollo normal de las faenas.

Las anteriores definiciones no son de carácter clínico ni médico legal, sino operacional y tienen por finalidad que el empleador reconozca con facilidad cuando debe proceder según lo establecido en este Capítulo I.

CARGA: Cualquier objeto, animado o inanimado, que se requiera mover utilizando fuerza humana y cuyo peso supere los 3 kilogramos.

COMITÉ PARITARIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD (CPHS): Es la entidad técnica y práctica, encargada de velar por la seguridad e integridad física y psicológica de los trabajadores pertenecientes a una empresa, conformadas por tres representantes institucionales y por tres de los funcionarios en conformidad con el Decreto Supremo N°44/2025, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

COMITÉ PARITARIO DE FAENA (CPF): Organismo técnico de participación entre empresas y trabajadores, para detectar y evaluar los riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, de todos los trabajadores de la faena obra o servicio, cualquiera sea su dependencia, sus acuerdos son de cumplimiento obligatorio para la Empresa Principal, contratistas y subcontratistas. (El CPF se registrará por lo dispuesto en el Decreto Supremo N°44/2025 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, en todo aquello que no esté regulado en el Decreto Supremo N°76, de 2006, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y que no le fuese incompatible).

MANEJO O MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGA: cualquier labor que requiera principalmente el uso de fuerza humana para levantar, sostener, colocar, empujar, portar, desplazar, descender, transportar o ejecutar cualquier otra acción que permita poner en movimiento o detener un objeto. No se considerará manejo o manipulación manual de carga, el uso de fuerza humana para la utilización de herramientas de trabajo menores, tales como taladro, martillo, destornillador y el accionamiento de tableros de mandos y palancas.

MANEJO O MANIPULACIONES MANUALES QUE IMPLICAN RIESGOS PARA LA SALUD: labores de manejo o manipulación manual de carga, que por sus exigencias generen una elevada probabilidad de daño del aparato osteomuscular, principalmente a nivel dorso-lumbar u otras lesiones comprobadas científicamente.

TRABAJO EN RÉGIMEN DE SUBCONTRATACIÓN: Es aquél realizado en virtud de un contrato de trabajo por un trabajador para un empleador, denominado contratista o subcontratista, cuando éste, debido a un acuerdo contractual, se encarga de ejecutar obras o servicios, por su cuenta y riesgo y con trabajadores bajo su dependencia, para una tercera persona natural o jurídica dueña de la obra, empresa o faena, denominada la empresa principal (HOSPITAL DE QUELLÓN)

	REGLAMENTO ESPECIAL PARA EMPRESAS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	Edición: N°1 Fecha de Elaboración 18- 03 -2026 VIGENCIA 2026-2028
	UNIDAD PREVENCIÓN DE RIESGOS INFRAESTRUCTURA	

SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: Se entenderá por Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo al conjunto de elementos que integran la prevención de riesgos, a fin de garantizar la protección de la salud y la seguridad de todos los trabajadores.

5. RESPONSABILIDADES:

El presente Reglamento **se considerará parte integrante de los contratos** que el Hospital de Quellón pacte, y que suscriben con las empresas contratistas y subcontratistas y que éstos declaran conocer y aceptar sus disposiciones y que será de carácter **obligatorio** para tales empresas.

- a. El personal del contratista y subcontratista deberá conocer y cumplir las disposiciones contenidas en el presente reglamento y será directamente responsable de su cumplimiento.
- b. Los contratistas y subcontratistas a través de todos y cada uno de sus trabajadores es responsable del control asociado a las obras y/o servicios que ejecuten en la empresa mandante, de la prevención de incidentes en las áreas de trabajo donde presten sus servicios.
- c. La normativa legal vigente y requerimientos específicos en materia de seguridad y salud en el trabajo que son responsabilidad de las empresas contratistas y subcontratistas son las siguientes:
 - Cumplir con la legislación vigente y complementaria correspondiente a la Ley 16.744/68, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social; Subsecretaría de Previsión Social, a normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.
 - Cumplir con las normas, procedimientos y requerimientos indicados en este reglamento y emanadas de la dirección superior de la empresa, asesores externos de seguridad, departamento de seguridad y salud en el trabajo y organismos fiscalizadores pertinentes.
 - Adoptar las medidas de seguridad que correspondan destinadas a controlar los distintos factores de riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales que deriven de la ejecución de los trabajos, sin perjuicio de las acciones civiles que correspondan por daños que pueda causar a los bienes y personas de la empresa.
 - El contratista y subcontratista deberá informar con 48 horas de anticipación y por escrito de toda faena riesgosa a la Unidad de Operaciones o Jefe de Proyecto, si corresponde, y a la Unidad de Prevención de Riesgos Infraestructura del Hospital de Quellón de los trabajos que se desarrollarán, de todas las medidas a adoptar para controlar todos los peligros y tipos de riesgos que estas puedan involucrar y las medidas de control, lo cual será autorizado por la Unidad de Prevención de Riesgos.

	REGLAMENTO ESPECIAL PARA EMPRESAS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	Edición: N°1 Fecha de Elaboración 18- 03 -2026 VIGENCIA 2026-2028
	UNIDAD PREVENCIÓN DE RIESGOS INFRAESTRUCTURA	

- d. Atendiendo al artículo 15 del Decreto 44/2025, sobre prevención de riesgos profesionales, Párrafo 4: de la información y formación de seguridad y salud en el trabajo, del MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL; SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL, el contratista y subcontratista deberá garantizar que cada persona trabajadora, previo al inicio de las labores, reciba de forma oportuna y adecuada información acerca de los riesgos que entrañan sus labores, de las medidas preventivas y los métodos o procedimientos de trabajo correctos, determinados conforme a la matriz de riesgos y el programa de trabajo preventivo regulados en este reglamento.

De igual modo se deberá informar a las personas trabajadoras sobre los riesgos, cada vez que se incorporen a un nuevo proceso productivo, cambien las tecnologías, los materiales o sustancias utilizados.

La información que deba entregar la entidad empleadora a las personas trabajadoras considerará a lo menos:

1. Las características mínimas que debe reunir el lugar de trabajo en el que se ejecutarán las labores, entre ellas:
 - Espacio de trabajo.
 - Condiciones ambientales del puesto de trabajo.
 - Condiciones de orden y aseo exigidas en el puesto de trabajo.
 - Máquinas y herramientas de trabajo que se deberán emplear.
 2. Los riesgos a los que podrían estar expuestas y las respectivas medidas preventivas, incluidos los riesgos y las medidas derivados de emergencias, catástrofes y desastres.
 3. Los procedimientos de trabajo seguro.
- e. Especialmente deben informar a los trabajadores acerca de las características de los productos y sustancias que se manipularán, incluyendo el nombre, sinónimos, fórmula, aspecto, olor, así como el modo de empleo, los límites de exposición permisible de esos productos, la forma de almacenamiento y uso de elementos de protección personal, las medidas sobre primeros auxilios y otras que sean procedentes de acuerdo con la normativa vigente, conforme se establezcan en la ficha técnica de seguridad del producto y de etiquetado.

En consideración de lo indicado precedentemente, todo el personal del contratista y subcontratista que ingrese a la empresa o faena deberá previamente al inicio de sus trabajos, haber firmado el registro de toma de conocimiento de los riesgos, consecuencias y procedimientos establecidos por la Empresa, manteniendo la hoja de registro actualizada en las oficinas administrativas de la sucursal o faena, así mismo, deberá realizar charlas de seguridad diarias y semanales antes de comenzar sus labores, dejar

	REGLAMENTO ESPECIAL PARA EMPRESAS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	Edición: N°1 Fecha de Elaboración 18- 03 -2026 VIGENCIA 2026-2028
	UNIDAD PREVENCIÓN DE RIESGOS INFRAESTRUCTURA	

registro escrito de éstas y hacer llegar diariamente antes de comenzar labores a la Unidad de Prevención de Riesgos.

- f. Atendiendo al artículo 56 Decreto 44/2025, Título V: de las Obligaciones de Informar de los Riesgos Laborales, del MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL; SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL, el empleador tiene la obligación de establecer y entregar a todo su personal, el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad o el de Higiene y Seguridad, según corresponda, debidamente aprobado por el Hospital de Quellón, evidenciado con copias de los recibos respectivos, de su entrega a todo el personal que registre asistencia en faenas de nuestra Empresa.
- g. Atendiendo al artículo 53, del decreto 594/99, sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en el lugar de trabajo, del MINISTERIO DE SALUD, y al Art 13 del DS 44/2025 la entidad empleadora (contratista y subcontratista) deberá proporcionar a sus personas trabajadoras, desde el primer día de trabajo y antes de ingresar a sus labores, los elementos de protección personal adecuados al riesgo, cuando correspondan, los que deberá proveer a su costo, y que cumplan con los requisitos, características y tipos que exige el riesgo a cubrir y un programa de capacitación para las personas trabajadoras sobre el uso y mantención de los elementos de protección personal, que deberá tener como mínimo una hora cronológica debiendo reforzarse anualmente. Por su parte el trabajador deberá usarlos en forma permanente mientras se encuentre expuesto al riesgo.
- h. Atendiendo al artículo 3, del decreto 594/99, sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en el lugar de trabajo, del MINISTERIO DE SALUD, y al Título II Párrafo 2 Art 10 DS 44/2025- Gestión preventiva en el uso de máquinas, equipos y elementos de trabajo. el empleador (contratista y subcontratista) deberá mantener en óptimas condiciones de funcionamiento y con los elementos de seguridad correspondiente, las máquinas, equipamiento y herramientas necesarias para el desempeño de su labor en la empresa, acerca de su manejo adecuado y seguro, a fin de garantizar que su utilización no constituye un riesgo para quienes las manipulan.
- i. Todos los accidentes que ocurran a causa o con ocasión del trabajo en la empresa deberán ser informados en forma inmediata vía telefónica y correo electrónico a la unidad de Prevención de Riesgos Infraestructura del Hospital de Quellón donde se estén efectuando los trabajos indicando datos básicos como:
 - Nombre del o los accidentados
 - Hora del accidente
 - Lugar de ocurrencia
 - Descripción breve del hecho

	REGLAMENTO ESPECIAL PARA EMPRESAS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	Edición: N°1 Fecha de Elaboración 18- 03 -2026 VIGENCIA 2026-2028
	UNIDAD PREVENCIÓN DE RIESGOS INFRAESTRUCTURA	

Posteriormente dentro de las 24 horas siguientes de ocurrido el accidente se debe hacer entrega del informe definitivo de investigación del accidente del trabajo el cual debe considerar como mínimo lo siguiente:

- a) Nombre del o los accidentados
 - b) Identificación de entrevistas (testigos)
 - c) Fecha y Hora del accidente
 - d) Lugar de ocurrencia
 - e) Clasificación de tipo de accidente
 - f) Antecedentes laborales del accidentado.
 - g) Identificación de causas inmediatas
 - h) Identificación de causas básicas
 - i) Observaciones
 - j) Anexo
 - k) Antecedentes y descripción del hecho, medidas preventivas y correctivas adoptadas
 - l) Nombre del jefe directo,
 - m) Adjuntar copia de la Denuncia Individual de Accidente de Trabajo (DIAT)
 - n) Certificado atención
 - o) Certificado de alta
 - p) Epicrisis
 - q) Informe de investigación de comité paritario de faena (solo si aplica)
- j. En cualquier momento el personal del Hospital de Quellón, podrá auditar, realizar inspecciones planeadas y no planeadas a través de su línea de supervisión, Unidades de Prevención, Seguridad y Salud en el trabajo, de los integrantes del Comité Paritario o del Organismo Administrador de Ley 16.744/68, con el objeto de verificar que el personal del Contratista y Subcontratista cuente con los implementos de seguridad necesarios y cumplan con las normas que resguardan su integridad física y psicológica en el lugar de trabajo.
- k. El Contratista y Subcontratista deberá contemplar todas las medidas de prevención para el control de incendio en todas sus instalaciones, equipos y lugares de trabajo, sin perjuicio por la responsabilidad civil que le corresponda por daños a materiales, herramientas, maquinarias, equipos, instalaciones o paralización de faenas que afecten a dependencias del Hospital de Quellón, como consecuencia de incendios u otros siniestros.
- l. Son responsables de la verificación y control en el cumplimiento de este Reglamento, tanto las empresas contratistas y subcontratistas, como el Hospital de Quellón, entendiéndose; Dirección, Subdirecciones, Unidad de abastecimiento y Unidades de Prevención de Riesgos, Comités Paritarios

	REGLAMENTO ESPECIAL PARA EMPRESAS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	Edición: N°1 Fecha de Elaboración 18- 03 -2026 VIGENCIA 2026-2028
	UNIDAD PREVENCIÓN DE RIESGOS INFRAESTRUCTURA	

de Higiene y Seguridad, jefes de servicio, Jefe de Servicio Generales, Operaciones etc.

6. DE LA EMPRESA PRINCIPAL

ARTÍCULO 5

Conforme a lo que dispone el artículo 5 del Decreto Supremo N°76, El Hospital de Quellón y obras en proceso, mantendrán en sus dependencias un registro a disposición de las entidades fiscalizadoras en la materia de este Reglamento, que contendrá lo siguiente:

Cronograma de las actividades o trabajos a ejecutar, indicando el nombre o razón social de la(s) empresa(s) que participará(n) en su ejecución:

- Copia de los contratos que mantiene con las empresas contratistas y de éstas con las subcontratistas, así como los que mantenga con Empresas de Servicios Transitorios según lo establezca la ley de compras y su reglamento.
- Declaración del oferente sobre cumplimiento de normativa laboral, previsional y de seguridad social.
- Obligación de presentar mensualmente certificados de pago previsional (PreviRed, F30- F31) y liquidaciones de sueldo firmadas del Contratista y Subcontratista.
- Los siguientes antecedentes de las empresas contratistas, subcontratistas y de servicios transitorios:
 - ❖ R.U.T y nombre o razón social de la empresa; Organismo Administrador de la Ley N° 16.744/1968; nombre del encargado de los trabajos o tareas, cuando corresponda; número de trabajadores, y fecha estimada de inicio y de término de cada uno de los trabajos o tareas específicas que ejecutará la empresa.
 - ❖ Historial de los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales de la faena o Información de la siniestralidad laboral de las empresas contratistas o subcontratistas;
 - ❖ Informe de las evaluaciones de los riesgos que podrían afectar a los trabajadores en la obra, faena o servicios.
 - ❖ Visitas y medidas prescritas por los organismos administradores de la Ley N°16.744/1968.
 - ❖ Inspecciones de entidades fiscalizadoras, copias de informes o actas, cuando se hayan elaborado.

ARTÍCULO 6

Las obligaciones del Hospital de Quellón son las siguientes:

	REGLAMENTO ESPECIAL PARA EMPRESAS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	Edición: N°1 Fecha de Elaboración 18- 03 -2026 VIGENCIA 2026-2028
	UNIDAD PREVENCIÓN DE RIESGOS INFRAESTRUCTURA	

- ❖ Adoptar las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de todos los trabajadores que laboran en sus dependencias.
- ❖ Dar cumplimiento a la reglamentación sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas de los lugares de trabajo respecto de todos los trabajadores que desarrollan sus funciones en La Empresa. (DS N°594/99 MINSAL).
- ❖ Vigilar el cumplimiento por parte de los contratistas y subcontratistas de la normativa de seguridad y salud en el trabajo, en especial en lo relativo al deber de informar los riesgos laborales (IRL), Comités paritarios y departamentos de prevención de riesgos cuando corresponda.
- ❖ Establecer las coordinaciones necesarias con las empresas contratistas y subcontratistas para el ingreso a las dependencias del Hospital de Quellón, de los organismos administradores de la Ley 16.744 a las cuales se encuentran adheridas estas empresas. Estas coordinaciones se efectuarán a través del Dpto. de Prevención de Riesgos y Unidades de recepción de contratos del establecimiento.

Referente de la licitación que requiera el ingreso de una empresa Contratista, Subcontratista, Prestadora de servicio, entre otras, deberá tomar contacto con la unidad de Prevención de Riesgos y efectuar coordinación de entrega de carpeta de inicio.

A modo de ejemplo se entrega un listado de empresas externas que prestan servicios en dependencias del Hospital de Quellón:

- Empresas de aseo, empresas de guardias, empresa REAS.
- Empresas que efectuarán construcciones, ampliación o remodelaciones en hospital, tanto en áreas administrativas, clínicas o industriales.
- Inclúyase también arreglo de techumbres.
- ❖ Implementar y aplicar un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, el cual será de responsabilidad del responsable del Contrato y el departamento de Prevención de Riesgos de la empresa contratista.
- ❖ Controlar que cada contratista o subcontratista cuente con un procedimiento para que se otorgue una oportuna y adecuada atención médica a sus trabajadores, en caso de accidentes del trabajo y/o emergencias.

	REGLAMENTO ESPECIAL PARA EMPRESAS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	Edición: N°1 Fecha de Elaboración 18- 03 -2026 VIGENCIA 2026-2028
	UNIDAD PREVENCIÓN DE RIESGOS INFRAESTRUCTURA	

- ❖ En cada obra o trabajo de servicio que ejecute un Contratista, éste deberá disponer de un ejemplar del presente Reglamento Especial, al cual tendrá acceso toda persona de su línea de mando.
- ❖ En caso de que un trabajador sufra un accidente del trabajo con consecuencias graves y / o fatales, el Hospital de Quellón deberá informar inmediatamente a la Dirección del trabajo y a la Secretaría Ministerial de Salud que corresponda, acerca de la ocurrencia de cualquiera de estos hechos y proceder según lo establece la normativa vigente.
- ❖ La unidad de Prevención de Riesgos del Hospital de Quellón tendrá la facultad de paralizar faena que a consideración del Prevencionista a cargo revistan un riesgo inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, posteriormente el contratista o subcontratista deberá realizar reinstrucción a sus trabajadores la cual deberá ser aprobada por la unidad de prevención de riesgos y autorizar se retomen las labores, verificando que las condiciones de riesgo se han subsanado.
- ❖ Mantener un registro actualizado de antecedentes desde el inicio de las actividades y durante toda la duración de la obra o servicio; como por ejemplo Cronograma de las actividades o trabajos a ejecutar, indicando el nombre o razón social de la o las empresas que participan en su ejecución.

ARTÍCULO 7

La frecuencia de las reuniones será determinada por el Área involucrada y/o referente de contrato o licitación incorporando a la unidad de prevención de riesgos del establecimiento, dependiendo de la evaluación del desempeño de las Empresas Contratistas y Subcontratistas.

En estas reuniones se privilegiará tratar entre otros, los siguientes temas:

- Análisis y seguimiento de los programas de trabajo.
- Estadísticas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales.
- Análisis y causas básicas de los incidentes y/o accidentes del trabajo.
- Planes de acciones inmediatas y sistemáticas para implementar medidas preventivas y correctivas para controlar o eliminar las causas de los accidentes.
- Responsables de la ejecución de los planes o acciones inmediatas y plazos de cumplimiento.
- Seguimiento a la implementación de los planes de acción.
- Análisis de los procedimientos y estándares de trabajo.
- Tareas y actividades críticas en la obra o faena, inspecciones, observaciones, orden y aseo, etc.
- Otros temas relacionados con la prevención de riesgos.

	REGLAMENTO ESPECIAL PARA EMPRESAS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	Edición: N°1 Fecha de Elaboración 18- 03 -2026 VIGENCIA 2026-2028
	UNIDAD PREVENCIÓN DE RIESGOS INFRAESTRUCTURA	

ARTÍCULO 8

Desde la unidad de prevención de riesgos, se solicitará información a través de informes escritos y/o vía digital, incluyendo a los respectivos Organismos Administradores.

Lo anterior, cuando se detecten las siguientes situaciones:

- Cuando no cumplan con el programa de prevención de riesgos.
- Cuando ocurra un incidente y/o accidente de trabajo.
- Cuando no se respeten los procedimientos de trabajo establecidos como seguros.
- Cuando no se respete el reglamento interno de orden, higiene y seguridad de la empresa principal y el reglamento especial para empresas contratistas y subcontratistas.
- Cuando no se dé cumplimiento a la normativa legal vigente.

ARTÍCULO 9

Las empresas contratistas o subcontratistas que presten servicios por más de treinta días deberán realizar reuniones periódicas según corresponda con el Área técnica involucrada, en la cual se verán los avances de los trabajos en obra, desde el análisis, los riesgos involucrados, medidas de control, cumplimiento y su efectividad. Las reuniones anteriormente mencionadas se efectuarán con la participación de:

- Representante del Comité Paritario Higiene y Seguridad correspondiente.
- Unidad de Prevención de Riesgos
- Representante de las Empresas Contratistas y Subcontratistas.
- Área técnica involucrada

ARTÍCULO 10

El Hospital de Quellón solicitará a las empresas Contratistas o Subcontratistas, los exámenes médicos preocupacionales u ocupacionales de los trabajadores de acuerdo con su eventual exposición a riesgos o peligros y a las condiciones particulares de sus puestos de trabajo. Los exámenes médicos preocupacionales u ocupacionales solicitados pueden variar de acuerdo a las actualizaciones de las exposiciones, peligros o a nuevas técnicas de screening (es una prueba que se realiza a personas que parecen sanas para detectar posibles enfermedades en una etapa temprana, antes de que aparezcan los síntomas médicos). A su vez podrá solicitar exámenes médicos adicionales, siempre con el fin de disminuir el riesgo de accidentes y enfermedades para cada trabajador del Contratista o Subcontratista que ingrese a la faena respectiva. Cuando éstas se desarrollan en industrias o faenas insalubres o peligrosas, los dependientes deben acreditar su aptitud para poder laborar en ellas, mediante certificado médico.

	REGLAMENTO ESPECIAL PARA EMPRESAS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	Edición: N°1 Fecha de Elaboración 18- 03 -2026 VIGENCIA 2026-2028
	UNIDAD PREVENCIÓN DE RIESGOS INFRAESTRUCTURA	

En base a la normativa legal vigente, en Chile, el artículo 184 – inciso 1º del Código del Trabajo, establece que el empleador debe tomar medidas efectivas para proteger la vida y salud de los trabajadores, manteniendo condiciones adecuadas de higiene y seguridad.

Asimismo, el artículo 186 del mismo código indica que los trabajadores necesitan un certificado médico de aptitud para desempeñarse en industrias o faenas específicas, según lo establecido en el reglamento.

Los empleadores tienen la responsabilidad legal de proporcionar un ambiente de trabajo seguro y saludable. Esto incluye realizar exámenes preocupacionales de salud antes de que los potenciales colaboradores ingresen a la empresa mandante.

Estas evaluaciones son fundamentales por varias razones: en primer lugar, permiten identificar condiciones médicas preexistentes que podrían no haber sido diagnosticadas, además, garantizan que los trabajadores estén aptos para sus labores, evitando situaciones de riesgo. También contribuyen a la seguridad en el trabajo al evaluar la salud y reducir el riesgo de accidentes laborales.

Las empresas contratistas y subcontratistas deberán hacer entrega de los exámenes solicitados por el Hospital de Quellón en su forma y oportunidad solicitados. Dichos exámenes pre u ocupacionales deben ser realizados en el respectivo organismo administrador.

La evaluación ocupacional de salud es una prestación preventiva del Seguro de la Ley N°16.744, en la que se evalúan las condiciones médicas o los factores de riesgo personal de un trabajador, considerando que se expondrá a condiciones laborales específicas o a determinados factores de riesgo laboral que lo podrían hacer más susceptible de sufrir un accidente del trabajo o una enfermedad laboral.

Los tipos de evaluaciones ocupacionales de salud son los siguientes:

- Evaluación del estado de salud de los trabajadores que se exponen a determinados factores de riesgos durante la realización de sus tareas, por ejemplo, trabajos desarrollados en altura física, operador de equipo fijo, operador de equipo móvil o brigadista de emergencia.
- Evaluación del estado de salud de los trabajadores que se exponen a condiciones laborales específicas, por ejemplo, espacios confinados, altura geográfica o hiperbárica.

Asimismo, la evaluación ocupacional de salud se puede efectuar en las siguientes instancias:

- Previo a la ejecución de una nueva actividad, tarea o cargo con exposición a determinados factores de riesgo o condición laboral específica.

	REGLAMENTO ESPECIAL PARA EMPRESAS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	Edición: N°1 Fecha de Elaboración 18- 03 -2026 VIGENCIA 2026-2028
	UNIDAD PREVENCIÓN DE RIESGOS INFRAESTRUCTURA	

- b. Durante el ejercicio de las actividades que presentan exposición a determinados factores de riesgo o condición laboral específica.

ARTÍCULO 11

El Hospital de Quellón con el fin de fomentar la seguridad y salud en el lugar de trabajo, podrá solicitar a las empresas Contratistas y/o Subcontratistas, la exhibición de exámenes toxicológicos de sus trabajadores, los que estarán destinados a detectar el consumo de alcohol y drogas.

ARTÍCULO 12

Los exámenes toxicológicos a que se refiere en el artículo anterior podrán ser practicados a los trabajadores de las empresas Contratistas o Subcontratistas que se desempeñen en posiciones riesgosas, esto es, aquellas que podrían afectar la seguridad de la actividad, o bien, poner en peligro la vida y salud tanto del propio trabajador como la de sus compañeros de trabajo u otras personas. Asimismo, estos exámenes podrán ser practicados a los trabajadores de las empresas Contratistas o Subcontratistas involucrados en accidentes de trabajo o en incidentes relevantes y, en general, a los trabajadores que resulten designados, a través de un procedimiento técnico, universal y despersonalizado, respetando la dignidad del trabajador durante todo el proceso, y en forma totalmente aleatoria, a través de un mecanismo de sorteo efectuado sobre el universo total del personal de empresas Contratistas y Subcontratistas. El costo de los exámenes toxicológicos de los empleados del Contratista y Subcontratista será de cargo de su empleador directo.

ARTÍCULO 13

El Hospital de Quellón considerará la aplicación de este Reglamento en las Bases de Licitación y Términos de Referencia que elabore para efectos de contratar la realización de obras o la prestación de servicios, para cuyos efectos esos instrumentos deberán incluir entre sus cláusulas el siguiente texto:

“Los ofertantes deberán considerar y desarrollar su propuesta en base a lo establecido en el Reglamento Especial para Contratistas y Subcontratistas del Hospital de Quellón, aceptar todas las disposiciones establecidas en él y adjuntar el formulario de Prevención de Riesgos para Empresas Contratistas (ANEXOS 1º del Reglamento Especial para Contratistas y Subcontratistas). El incumplimiento o la omisión de este requisito será considerada como causa suficiente para declarar a la propuesta INADMISIBLE para todos los efectos legales.”

Además, las Bases de Licitación o Términos de Referencia, según corresponda, deberán observar que el proponente u Oferente para

	REGLAMENTO ESPECIAL PARA EMPRESAS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	Edición: N°1 Fecha de Elaboración 18- 03 -2026 VIGENCIA 2026-2028
	UNIDAD PREVENCIÓN DE RIESGOS INFRAESTRUCTURA	

participar en las diversas licitaciones deberá presentar junto a su propuesta los siguientes antecedentes:

- Anexo de Identificación de la Empresa. (Anexo n°2)
- Certificado de compromiso de Normas de higiene y seguridad. (Anexo n°3) **El incumplimiento o la omisión de este requisito será considerada como causa suficiente para declarar a la propuesta INADMISIBLE para todos los efectos legales."**

En la propuesta de Licitación como parte íntegra de ésta, la unidad de adquisiciones incluirá este Reglamento para conocimiento de cada oferente que participará en proceso licitatorio como así también hará entrega vía digital de este Reglamento Especial para Contratistas y Subcontratistas y las normas y/o procedimientos de seguridad específicas para el trabajo a realizar al adjudicatario, dejando constancia de la recepción del mismo. Recordando:

La empresa adjudicada con 48 horas previas al inicio de los trabajos tendrá la obligación de entregar a la unidad de Prevención de Riesgos los siguientes antecedentes:

- ❖ Fotocopia de la cédula de identidad por ambos lados, de las personas que desarrollarán labores en dependencias de las obras del Hospital de Quellón.
- ❖ Copia de todos los contratos de trabajo de las personas que desarrollarán labores en dependencias de nuestros establecimientos, o su anexo de contrato.
- ❖ Copia del registro de recepción por parte del personal del Reglamento Interno de Higiene y Seguridad (Art 56 DS 44/2025 Ministerio del Trabajo y Previsión Social.)
- ❖ Registro de Información de riesgos laborales (Artículo 15 Decreto Supremo N° 44/2025 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social).
- ❖ Registro de entrega de los elementos o equipos de protección personal, los cuales deben estar certificados según la normativa vigente.
- ❖ Documento de Certificación de elementos de protección personal por ISP.
- ❖ Copia de carta o certificado de adhesión, al organismo administrador de la Ley N.º 16.744/1968, al que se encuentre afiliada la empresa.
- ❖ Las personas que tengan contrato a honorarios o compra de servicios, deberán entregar el o los certificados que acredite(n) que se encuentra(n) afiliada(s) a un organismo administrador de la Ley N.º 16.744/1968 (Decreto 67/08 Ministerio del Trabajo y Previsión Social).
- ❖ Cronograma de Trabajo.
- ❖ Otros según la labor a realizar, tales como:

	REGLAMENTO ESPECIAL PARA EMPRESAS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	Edición: N°1 Fecha de Elaboración 18- 03 -2026 VIGENCIA 2026-2028
	UNIDAD PREVENCIÓN DE RIESGOS INFRAESTRUCTURA	

- ❖ Examen ocupacional aprobado, vigente que acredite que la persona trabajadora se encuentra apta para el trabajo, desde los Organismos administradores.
- ❖ Cursos de especialización.
- ❖ Hojas de Datos de Seguridad de sustancias peligrosas a utilizar.
- ❖ Certificación de la Superintendencia de Electricidad y Combustible para realizar labores de instalación, reparación o mantención de: sistema eléctrico, artefactos eléctricos, sistema de gas o artefactos a gas.
- ❖ Antecedentes y documentación de vehículos, equipos o herramientas a utilizar en la obra, faena o servicio.
- ❖ Documentación de Operadores y equipos.
- ❖ Certificación de equipos críticos y sus elementos de izaje.
- ❖ Certificación Andamios y escalas.
- ❖ Otros antecedentes requeridos en este Reglamento y requerido para efectuar la labor.

ARTÍCULO 14

En el caso de las empresas cuyos trabajos; puedan originar caídas de más de 1.8 metros de altura de la superficie del suelo; se realicen en techumbre o en altura; o sean considerados de alto riesgo, por el Depto. de Prevención de Riesgos u otra área del establecimiento, deberá adjuntar los siguientes antecedentes:

- ❖ Contar con Experto en Prevención de Riesgos a tiempo completo y adjuntar copia de la resolución de la SEREMI de Salud que acredite al profesional como Experto en Prevención de Riesgos.
- ❖ Procedimiento de Trabajo Seguro (PTS) de los trabajos a realizar.
- ❖ Análisis de Trabajo Seguro (ATS) o Análisis de los Riesgos Operacionales (ARO).
- ❖ Análisis de trabajo seguro inventario de Riesgos Críticos.
- ❖ Matriz de identificación de peligros, evaluación y control de riesgos.
- ❖ **Las empresas Contratistas, Subcontratistas o adjudicadas deberán solicitar a la Depto. de Prevención de Riesgos, un certificado de ingreso, el cual permitirá acreditar que la empresa ha entregado toda la documentación solicitada en los artículos anteriores. Sin el certificado no se autorizará el ingreso a las instalaciones de la institución.**

7. DE LAS EMPRESAS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS

Las disposiciones de este reglamento, en caso alguno, eximirán a la empresa principal, así como tampoco a las empresas contratistas y subcontratistas, de sus obligaciones individuales respecto de la protección de la seguridad y salud de sus trabajadores, para lo cual deberán cumplir con las normas legales vigentes en dichas materias.

	REGLAMENTO ESPECIAL PARA EMPRESAS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	Edición: N°1 Fecha de Elaboración 18- 03 -2026 VIGENCIA 2026-2028
	UNIDAD PREVENCIÓN DE RIESGOS INFRAESTRUCTURA	

Para el control de las empresas Contratistas y Subcontratistas que desempeñen trabajos o actividades dentro de la empresa, sucursal o faenas del Hospital de Quellón deberán dar cumplimiento total a los requerimientos establecidos en el presente reglamento:

7.1. Procedimientos de orden administrativo:

- a) Todo contratista y subcontratista, previo al inicio del trabajo para el cual ha sido contratado (48 hrs. antes), deberá entregar a la Unidad de Prevención de Riesgos del mandante los siguientes documentos vía Digital y de ser necesario y solicitado en forma Física:
 - Certificado de adherencia a un organismo administrador de la ley 16.744 y de siniestralidad laboral.
 - Informe de las evaluaciones de los riesgos que podrían afectar a los trabajadores, es decir, Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Medidas de Control D.S 44.
 - Copia del contrato de trabajo de sus empleados.
 - Certificado del pago de imposiciones de sus empleados.
 - Copia del registro "INFORMAR RIESGOS LABORALES" Art. 15 D.S 44
 - Copia de registro de entrega del Reglamento Interno de Orden Higiene y Seguridad (RIOHS) de sus trabajadores
 - Copia de registro por entrega de Elementos de Protección Personal (EPP).
 - Copia por visitas y medidas prescritas por los organismos administradores de la Ley N° 16.744; y
 - Copia de inspecciones de entidades fiscalizadoras, copias de informes o actas, cuando se hayan elaborado.
 - Y todos los Documentos específicos solicitados en éste Reglamento.
- b) La empresa contratista y subcontratista, deberá controlar la asistencia diaria a través de un medio escrito o electrónico y deberá ser revisado por la jefatura del subcontrato, asegurándose que la totalidad de sus trabajadores se encuentren registrados.
- c) La empresa contratista o subcontratista deberá proveer a cada trabajador una credencial de identificación con Nombre, Rut, Cargo y Fotografía la cual deberá portar a la vista el trabajador en todo momento que se encuentre al interior del Hospital de Quellón.
- d) El trabajador deberá firmar el libro de asistencia que corresponda, o efectuar el registro electrónico de asistencia, dejando evidencia del horario de ingreso y salida del centro de trabajo.

	REGLAMENTO ESPECIAL PARA EMPRESAS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	Edición: N°1 Fecha de Elaboración 18- 03 -2026 VIGENCIA 2026-2028
	UNIDAD PREVENCIÓN DE RIESGOS INFRAESTRUCTURA	

- e) Cada vez que ingrese un nuevo trabajador nuevo debe hacerlo con todos los documentos exigidos, de lo contrario, no será permitido su ingreso a la empresa mandante.
- f) Las copias del pago de las leyes sociales y del seguro de accidentes y enfermedades profesionales, deberán ser entregadas a más tardar el día 12 de cada mes en la oficina administrativa del establecimiento, según se especifique en las bases de cada contrato.
- g) Cada vez que un trabajador de un contratista y subcontratista deje de realizar labores en la sucursal o faena, su jefatura deberá informar inmediatamente de esta situación a la oficina administrativa a cargo del contrato, haciendo entrega de la respectiva copia de las comunicaciones de rigor (por ejemplo, cartas de amonestación) y del finiquito si lo hubiere.

La empresa contratista y subcontratista deberá informar acerca del cumplimiento de las obligaciones que les impone la ley en materias de seguridad y salud en el trabajo, cada vez que así lo solicite la empresa principal, o por su intermedio, el experto en prevención de riesgos laborales, el Comité Paritario de Faena y el Departamento de Prevención de Riesgos de Faena, según corresponda.

Los registros indicados precedentemente deberán estar disponible, en la obra, faena o servicios, cuando sea requerido por las entidades fiscalizadoras.

7.2. Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo

Una vez iniciados los trabajos, se programarán reuniones por gestión de la seguridad y salud en el trabajo, con los Supervisores responsables de todos los contratistas y subcontratistas, el Comité Paritario y el encargado de seguridad y salud en el trabajo del proyecto.

La frecuencia de la Reuniones podrá ser modificada, dependiendo de la evaluación del desempeño de las Empresas Contratistas y Subcontratistas, en el área de Prevención de Riesgos.

7.3. Normas sobre Higiene Industrial.

La empresa contratista y subcontratista debe cumplir con las disposiciones establecidas en el Reglamento Sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo, Decreto Supremo N.º 594/99, del MINISTERIO DE SALUD.

La empresa contratista y subcontratista debe coordinar los elementos necesarios para proveer de alimentación a su personal, el Hospital de Quellón, se reserva el derecho de autorizar o no, el uso del casino cuando las condiciones se lo permitan.

Queda estrictamente prohibido comer en los lugares de trabajo y/o en lugares distintos al casino que no cuenten con la autorización sanitaria correspondiente.

	REGLAMENTO ESPECIAL PARA EMPRESAS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	Edición: N°1 Fecha de Elaboración 18- 03 -2026 VIGENCIA 2026-2028
	UNIDAD PREVENCIÓN DE RIESGOS INFRAESTRUCTURA	

Cuando las condiciones lo requieran, ya sea por distancia o disponibilidad de uso, los contratistas y subcontratistas tendrán que usar baños químicos, los que serán ubicados en lugares que los encargados del Hospital de Quellón, les designen.

Es responsabilidad del contratista y subcontratista que sus trabajadores consuman agua potable sólo de las líneas y bebedores habilitados para el efecto, y por ningún motivo de sistemas industriales como red de incendio u otros similares.

Los contratistas y subcontratistas deben preocuparse de mantener higienizadas sus instalaciones, efectuando las limpiezas y sanitizaciones adecuadas, así como también el control efectivo de los roedores con faenas de desratización, y control plagas.

7.4. Prohibiciones:

- a) Asistir al trabajo bajo la influencia del alcohol y/o drogas.
- b) Ingresar a las áreas de trabajo sin sus Elementos o Equipos de Protección Personal.
- c) En el trabajo, en todas las obras y / o faenas de la empresa consumir bebidas alcohólicas y /o drogas.
- d) Realizar trabajos o actividades no autorizadas en la empresa.
- e) Fumar durante la ejecución de los trabajos y en lugares no autorizados para ello, señalar que en Hospital de Quellón está **PROHIBIDO FUMAR.**
- f) Reemplazar sin autorización de la empresa a otro trabajador en actividades y trabajos para las cuales no ha sido capacitado o entrenado.
- g) Operar, revisar o reparar equipos electromecánicos, eléctricos, u otros, sin estar autorizado ni calificado por la empresa.
- h) Trabajar y/o intervenir Instalaciones energizadas, sin autorización.
- i) Conducir vehículos o maquinarias sin poseer la licencia vigente, o sin la clase adecuada al vehículo o maquinarias (ej. Vehículos, rodillos, camiones, etc.).
- j) Hacer uso de equipos, maquinarias y/o herramientas que presenten condiciones de riesgos para el usuario o terceros (que se encuentre en mal estado o le falte alguna protección).
- k) Operar o manejar equipos sin haber sido previamente instruido, calificado y autorizado expresamente para ello, por la autoridad de la empresa.
- l) Abandonar equipos sin comprobar que se encuentre asegurada la detención del motor, incluyendo desconexiones, frenos, etc.
- m) Efectuar instalaciones eléctricas de carácter provisorio o reforzar la capacidad de instalaciones eléctricas sin estar capacitado para ello.
- n) Retirar o modificar dispositivos de seguridad de máquinas o equipos.

	REGLAMENTO ESPECIAL PARA EMPRESAS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	Edición: N°1 Fecha de Elaboración 18- 03 -2026 VIGENCIA 2026-2028
	UNIDAD PREVENCIÓN DE RIESGOS INFRAESTRUCTURA	

- o) Trabajar en altura sin considerar equipos auxiliares de seguridad tales como: cuerdas de vida, cinturones de amarre, arnés u otros elementos que amortigüen caídas probables y riesgos asociados.
- p) Ingresar a estanques, contenedores o depósitos, que contengan residuos de combustibles inflamables, productos tóxicos, o falta de aire respirable.
- q) Iniciar o ejecutar trabajos en los que no se hayan tomado todas las medidas de seguridad para proteger la integridad de los trabajadores.
- r) Realizar labores sin contar con examen pre u ocupacional vigente y aprobado por organismo administrador para conductores u operadores de equipos de cualquier tipo.

Es responsabilidad de las empresas contratistas o subcontratistas:

- Cumplir con todas las medidas que en materia de seguridad y salud en el trabajo establezcan la empresa principal, el comité paritario de higiene y seguridad y el departamento de prevención de riesgos.
- Dar todas las facilidades que sean necesarias para el adecuado cumplimiento de las disposiciones de este reglamento que le sean aplicables de este Reglamento.
- Informar al responsable del Contrato cualquier condición que implique riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores, y efectuar, junto con el Hospital de Quellón, las coordinaciones que fueren necesarias para dar cumplimiento a las medidas en materia de seguridad y salud en el trabajo.
- Informar acerca del cumplimiento de las obligaciones que les impone el presente reglamento, cada vez que así lo solicite el Hospital de Quellón, el Comité Paritario de Higiene y Seguridad y el Departamento de Prevención de Riesgos.
- Toda entrevista, selección y/o contratación de personal que realice un Contratista para la Obra o Servicio, deberá ser efectuada fuera de las dependencias del Hospital de Quellón.
- Tener un Ejemplar del Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad de Prevención de Riesgos.
- Proporcionar todos los implementos de trabajo y de seguridad que sean necesarios o útiles para el más eficiente, seguro y oportuno desarrollo de los servicios y/o trabajos. Los elementos que deben ser entregados, como mínimo, son los siguientes, debidamente certificados de conformidad con la normativa aplicable:
 - ❖ Casco de seguridad.
 - ❖ Zapato de seguridad.
 - ❖ Guantes de Seguridad.
 - ❖ Lentes de Seguridad.
 - ❖ Buzo o tenuta con logotipo de la empresa.

	REGLAMENTO ESPECIAL PARA EMPRESAS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	Edición: N°1 Fecha de Elaboración 18- 03 -2026 VIGENCIA 2026-2028
	UNIDAD PREVENCIÓN DE RIESGOS INFRAESTRUCTURA	

❖ Elementos de protección personal específicos según riesgos asociados.

- Asegurar que la salud de los trabajadores asignados al trabajo o servicio es compatible con las características del trabajo que desempeña en base a examen pre u ocupacional vigente y realizado en organismo administrador.
- Contar con un Departamento de Prevención de Riesgos, dirigido por un experto en prevención de riesgos, cuando la empresa cuente con más de 100 trabajadores.
- El tiempo de permanencia del experto se debe aplicar en base a art.55 DS 44/2025.
- Cumplir con los procedimientos de información y operación en caso de ocurrencia de accidentes graves o fatales en una faena, obra o servicio, entregando toda la colaboración e información a la Inspección del Trabajo y Seremi de Salud.
- Estar adherido a un organismo administrador del seguro de accidentes laborales y enfermedades profesionales de la Ley N° 16.744.
- Instruir a todo su personal, al inicio de cada faena y permanentemente durante el desarrollo de los trabajos, sobre los riesgos potenciales que presenta su propio trabajo y/o aquellos relacionados con las instalaciones y operaciones que se ejecutan en las instalaciones de nuestro establecimiento, para lo cual el personal involucrado en la faena, firmará el documento correspondiente.
- Cuando el total de trabajadores que prestan servicio, cualquiera sea su dependencia, sean más de 25, entendiéndose que los hay cuando dicho número se mantenga por más de treinta días corridos, la empresa Contratista y/o Subcontratistas deberá constituir un Comité Paritario de Higiene y Seguridad de Faena. Para lo cual la empresa deberá entregar al Depto. de Prevención de Riesgos del establecimiento respectivo una copia de las actas de: Elección, Constitución y Reunión.
- La empresa Contratista y/o Subcontratista deberá mantener un programa de supervisión permanente de los trabajos que se ejecuten de modo de evitar la ocurrencia de accidentes del trabajo, enfermedades profesionales y daño a la propiedad. No obstante, a lo anterior, la supervisión deberá estar a cargo de un experto en prevención de riesgos acreditado por la Secretaría Regional Ministerial de Salud (SEREMI), para los trabajos que puedan originar caídas de más de 1.8 metros de altura de la superficie del suelo; que se realicen en techumbre o en altura; o que sean considerados de alto riesgo. Los trabajos de alto riesgo incluyen aquellos que se realizan en alturas (por encima de 1,8 metros), en espacios confinados, con energías peligrosas (eléctricas o mecánicas), con sustancias

	REGLAMENTO ESPECIAL PARA EMPRESAS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	Edición: N°1 Fecha de Elaboración 18- 03 -2026 VIGENCIA 2026-2028
	UNIDAD PREVENCIÓN DE RIESGOS INFRAESTRUCTURA	

químicas o explosivas, o en entornos con riesgos de caídas, derrumbes, asfixia o explosiones. Ejemplos concretos son la minería subterránea, la construcción en alturas, el manejo de sustancias tóxicas, la electricidad de alta tensión, y el trabajo con maquinaria pesada o en entornos de alta presión.

- La empresa Contratista y/o Subcontratista deberá contar con los planes para aplicación de los Protocolos del Ministerio de Salud:
- Protocolo de Riesgos Psicosociales CEAL-SM
 - ❖ Protocolo PREXOR
 - ❖ Protocolo TMERT
 - ❖ Otro según corresponda

Los cuales podrán ser solicitados por el Hospital de Quellón.

- La empresa que preste servicios por más de treinta días, deberá entregar mensualmente al Depto. de Prevención de Riesgos, un informe de las actividades desarrolladas en materia de Prevención de Riesgos, en donde se deberá incluir como mínimo:
- Nómina del Personal, con nombre completo, cedula de identidad, cargo, lugar y horario de trabajo.
 - ❖ Registro de Inspecciones y observaciones de seguridad.
 - ❖ Registro de charlas de seguridad desarrolladas.
 - ❖ Registro de ocurrencia de cualquier accidente del trabajo o el diagnóstico de cualquier enfermedad profesional.
 - ❖ Registro de Investigaciones de accidentes.
 - ❖ Estadísticas (tasa de accidentabilidad y tasa de siniestralidad)
 - ❖ Copia de la última cotización por concepto de seguro de accidentes del trabajo y enfermedad profesional del organismo administrador al cual se encuentra afiliado.
 - ❖ Registro de las reuniones del Comité Paritario de Higiene y Seguridad.
 - ❖ Registro de visita del organismo administrador y experto en prevención de la empresa, indicando claramente las observaciones en materia de prevención de riesgos establecidas por ellos.
- La empresa para incorporar a un nuevo trabajador a las dependencias del Hospital de Quellón, deberá entregar al Depto. de Prevención de Riesgos con 48 horas de anticipación al ingreso de la persona, los siguientes antecedentes:
 - ❖ Copia del contrato de trabajo.
 - ❖ Fotocopia carnet por ambos lados.
 - ❖ Registros de: Informar Riesgos Laborales (IRL); Entrega de los elementos de protección personal; Recepción del Reglamento Interno de Higiene y Seguridad.

	REGLAMENTO ESPECIAL PARA EMPRESAS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	Edición: N°1 Fecha de Elaboración 18- 03 -2026 VIGENCIA 2026-2028
	UNIDAD PREVENCIÓN DE RIESGOS INFRAESTRUCTURA	

- ❖ Examen ocupacional que acredite que la persona se encuentre apta para la labor a realizar (según corresponda).
- ❖ Otro antecedente requerido para efectuar la labor.

Una vez entregados estos antecedentes, al Depto./Unidad de Prevención de Riesgos respectivo, se evaluará y si se encuentran conforme a la legislación, emitirá un certificado, el cual permitirá el ingreso del trabajador a las dependencias. **Sin el certificado no se autorizará el ingreso a las instalaciones de la institución.**

- Cautelar el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos para el acceso de sus trabajadores, a las instalaciones del Hospital de Quellón en forma oportuna, lo mismo para el ingreso de vehículos, maquinarias y otros recursos necesarios para la ejecución del trabajo o servicio.
- Eliminar los desechos que genere su actividad depositándolos en contenedores destinados exclusivamente a tal objeto. A su vez deberá proporcionar, conservar y reponer todos los contenedores que sean necesarios para el cumplimiento de dicho procedimiento de eliminación e identificarlos consignando en cada uno de ellos las palabras "desecho doméstico", "desecho industrial no peligroso", "desecho industrial peligroso", según corresponda.
- Elaborar procedimientos de trabajo seguro en los siguientes casos:
 - ❖ Trabajo con sustancias peligrosas
 - ❖ Trabajos con Andamios.
 - ❖ Trabajos de Soldadura.
 - ❖ Trabajo en altura.
 - ❖ Orden y Aseo.
 - ❖ Compresores de aire.
 - ❖ Esmeriles.
 - ❖ Sierras Circulares
 - ❖ Espacios Confinados
 - ❖ Prevención de Incendio.
 - ❖ También se podrá solicitar otros procedimientos que a consideración del Hospital de Quellón lo ameriten, los cuales deben ser aprobados por la unidad de Prevención de Riesgos. (trabajos con equipos pesados, trabajos con herramientas eléctricas, trabajos de izaje, entre otros)

8. **ACCIDENTES DEL TRABAJO CON CONSECUENCIAS GRAVE O FATALES**

ARTÍCULO 24

	REGLAMENTO ESPECIAL PARA EMPRESAS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	Edición: N°1 Fecha de Elaboración 18- 03 -2026 VIGENCIA 2026-2028
	UNIDAD PREVENCIÓN DE RIESGOS INFRAESTRUCTURA	

En conformidad con lo dispuesto en los incisos cuarto y quinto del artículo 76 de la Ley N°16.744, si en una empresa ocurre un accidente del trabajo fatal o grave se establecen las siguientes definiciones, de acuerdo con el concepto de accidente del trabajo previsto en el inciso primero del artículo 5° de la Ley N°16.744:

Corresponde a aquella área o puesto de trabajo en que ocurrió el accidente, pudiendo incluso abarcar la totalidad del centro de trabajo, dependiendo de las características y origen del siniestro y en la cual, de no adoptar la entidad empleadora medidas correctivas inmediatas, se pone en peligro la vida o salud de otros trabajadores.

ARTÍCULO 25

En conformidad con lo dispuesto en los incisos cuarto y quinto del artículo 76° de la Ley N° 16.744, cuando ocurra un accidente del trabajo fatal o grave, de acuerdo a lo definido en la Ley de Subcontratación, el empleador o su representante deberá cumplir con las siguientes obligaciones:

- Suspender en forma inmediata las faenas afectadas y de ser necesario, permitir a los trabajadores evacuar el lugar de trabajo. La reanudación de faenas sólo podrá efectuarse tras previa fiscalización del organismo fiscalizador, USO de la SEREMI de Salud Provincial de Chiloé o la Dirección del Trabajo, se verifique que se han subsanado las deficiencias constatadas. Esto obliga a que profesionales Expertos en Prevención de Riesgos, evalúen el riesgo, las medidas preventivas y correctivas implementadas por el Comité Paritario, y el Organismo Administrador que corresponda y se proteja, por tanto, eficazmente la vida y la salud de los trabajadores (as).
- Notificar inmediatamente de ocurrido cualquier accidente del trabajo fatal o grave, a la Unidad de Salud Ocupacional (USO) de la SEREMI e Inspección del Trabajo, a través del número para la notificación de accidentes laborales (Fono N.º 600 44 000 22), mediante el cual se hace llegar simultánea y a tiempo real la DENUNCIA a los encargados de investigar los Accidentes del Trabajo de ambas instituciones.
- En el caso de no tener acceso a telefonía, se debe informar por correo, o personalmente, para que cualquiera de las dos Instituciones se constituya en el lugar. En aquellos casos que la notificación se realice vía correo electrónico, se deberá utilizar el Formulario de "Notificación Inmediata de Accidente del Trabajo Fatal y Grave o el formulario que la SUSESO y el MINSAL definan. Es necesario destacar que no se debe informar accidentados graves y fallecidos en un mismo formulario. Por su parte, lo anterior no modifica ni reemplaza la obligación de denunciar el accidente en el formulario de Denuncia Individual de Accidente del Trabajo (DIAT), ante el respectivo organismo administrador, así como tampoco lo exime de la obligación de adoptar todas las medidas que sean necesarias para

	REGLAMENTO ESPECIAL PARA EMPRESAS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	Edición: N°1 Fecha de Elaboración 18- 03 -2026 VIGENCIA 2026-2028
	UNIDAD PREVENCIÓN DE RIESGOS INFRAESTRUCTURA	

proteger eficazmente la vida y salud de todos los trabajadores, frente a la ocurrencia de cualquier accidente del trabajo.

ARTÍCULO 26

Cada empresa contratista y subcontratista, es decir, cada empleador directo, tiene la obligación de informar al organismo administrador de la Ley N.º 16.744, (Instituto de Seguridad Laboral, Instituto de Seguridad del Trabajo, Asociación Chilena de Seguridad o Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción) al que se encuentre afiliado, a la Inspección del Trabajo y a la SEREMI de Salud Provincial de Chiloé, Región de Los Lagos, la ocurrencia de accidentes del trabajo graves o fatales que hayan afectado a sus trabajadores dependientes.

9. SANCIONES

ARTÍCULO 29

De acuerdo con lo señalado en el numeral 6 del artículo 13 del D.S. 76/06, el Hospital de Quellón, podrá hacer uso de cualquiera de las multas y facultades que a continuación se detallan si el contratista no cumple con las obligaciones que el presente contrato le impone. Estas toman especial importancia en lo que se refieren a las remuneraciones, imposiciones, seguros de accidentes de trabajadores, daños materiales, pérdidas de materiales, atrasos o anticipos por devolver e incumplimientos de las disposiciones de seguridad y salud en el trabajo:

- Detención de cualquier trabajo que se considere que no reúna las condiciones de seguridad necesarias.
- Paralización de la obra o faena hasta que se controlen los riesgos.
- Restringir el ingreso o solicitar el retiro del personal de la empresa que no cumpla con las instrucciones, normas y/o procedimientos de seguridad establecidos por esta institución.
- Sanción económica que puede establecerse en las Bases de Licitación realizada por el Hospital de Quellón.
- Postergar el pago de los Estados de Pago
- Descontar perjuicios desde los Estados de Pago.
- Descontar multas por faltas de Seguridad de los Estados de Pago
- Postergar la devolución de Retenciones.
- Descontar perjuicios de las Retenciones.
- Descontar multas por faltas de Seguridad de las Retenciones.

	REGLAMENTO ESPECIAL PARA EMPRESAS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	Edición: N°1 Fecha de Elaboración 18- 03 -2026 VIGENCIA 2026-2028
	UNIDAD PREVENCIÓN DE RIESGOS INFRAESTRUCTURA	

- Prohibición de ingreso a la Empresa o Sucursal o Faenas a todo trabajador que sea sorprendido dos o más veces no cumpliendo las normas de orden, higiene y seguridad establecidas por la empresa.
- Suspensión del contrato de trabajo con el contratista o subcontratista ante faltas graves a la seguridad

Lo anterior, sin perjuicio de las sanciones que apliquen otras instituciones competentes.

10. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO

ARTÍCULO 29

Con el objeto de verificar el cumplimiento de las acciones de seguridad y salud ocupacional de las empresas contratistas o subcontratistas y el Hospital de Quellón desarrollarán las siguientes acciones:

- Observaciones de conducta a las actividades desarrolladas por trabajadores de las empresas contratistas.
- Inspecciones Planeadas y No Planeadas a las faenas e instalaciones ocupadas por trabajadores de las empresas contratistas y subcontratistas.
- Requerimiento de la información y registros que sean necesarios para verificar el cumplimiento de la normativa legal de seguridad y salud ocupacional.
- Revisión de procedimientos de trabajo.
- Revisión de matrices de riesgos.
- Las observaciones o anomalías que se detecten en el desarrollo de alguna de estas actividades serán comunicadas a la empresa Contratista a través del libro de obras o mediante la entrega de un informe según corresponda. En ellos, se fijarán los plazos establecidos para la corrección de las deficiencias encontradas.
- Para cumplir con lo anterior, el personal del Hospital de Quellón tendrá libre acceso a las dependencias, instalaciones y faenas de las empresas contratistas y subcontratistas, ubicadas dentro de los recintos del establecimiento.
- Donde se podrá ejercer el derecho de investigar cualquier accidente o incidente que haya afectado a trabajadores de las empresas Contratistas o Subcontratistas.

	REGLAMENTO ESPECIAL PARA EMPRESAS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	Edición: N°1 Fecha de Elaboración 18- 03 -2026 VIGENCIA 2026-2028
	UNIDAD PREVENCIÓN DE RIESGOS INFRAESTRUCTURA	

11. REGISTRO DISTRIBUCIÓN DEL REGLAMENTO

ARTÍCULO 30

La distribución del Reglamento Especial para Contratistas, Subcontratistas, Prestadoras de Servicio, entre otras se efectuará de la siguiente forma:

- Un ejemplar del Reglamento Especial para Contratistas y Subcontratistas deberá ser entregado al Contratista y Subcontratista previo al inicio de sus labores en la obra, faena o servicios, dejando registro escrito de esta entrega (Anexo N.º 1), será responsabilidad de la Unidad Técnica pedir este ejemplar a la Unidad de Prevención de Riesgos.
- Una copia del referido Reglamento Especial para Contratistas y Subcontratistas se deberá mantener en la faena, obra o servicio y por el tiempo que ésta se extienda, será responsabilidad de la empresa Contratistas y/o Subcontratistas, dar cumplimiento a este punto.
- Este registro deberá estar actualizado junto con los otros registros de antecedentes, en papel y/o soporte digital.

	REGLAMENTO ESPECIAL PARA EMPRESAS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	Edición: N°1 Fecha de Elaboración 18- 03 -2026 VIGENCIA 2026-2028
	UNIDAD PREVENCIÓN DE RIESGOS INFRAESTRUCTURA	

ANEXO N°1: COMPROBANTE DE RECEPCIÓN HOSPITAL DE QUELLÓN REGLAMENTO ESPECIAL PARA EMPRESA CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS

ANEXO N°1: COMPROBANTE DE RECEPCIÓN HOSPITAL DE QUELLÓN REGLAMENTO ESPECIAL PARA EMPRESA CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS

Yo, _____
C.I. _____, declaro haber recibido en forma gratuita una copia del Reglamento Especial para Empresa Contratista y Subcontratistas del HOSPITAL DE QUELLÓN, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 66 bis de la Ley N° 16.744/1968, que establece el Seguro contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, incorporado por la Ley N° 20.123/2006, que Regula el Trabajo en Régimen de Subcontratación, el funcionamiento de las Empresas de Servicios Transitorios y el Contrato de Trabajo de Servicios Transitorios.

Asumo mi responsabilidad de dar lectura a su contenido y dar cumplimiento a lo estipulado en este documento, como así también a las disposiciones y procedimientos que en forma posterior se emitan y/o se modifiquen y que formen parte de este o que expresamente lo indique.

Firma del Trabajador
(El trabajador debe escribir de su puño y letra).

Este comprobante se archivará en la Sección/Depto/Unidad. de Prevención de Riesgos.

	REGLAMENTO ESPECIAL PARA EMPRESAS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	Edición: N°1 Fecha de Elaboración 18- 03 -2026 VIGENCIA 2026-2028
	UNIDAD PREVENCIÓN DE RIESGOS INFRAESTRUCTURA	

ANEXO N°3: CERTIFICADO DE COMPROMISO DE NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD

ANEXO 3: CERTIFICADO DE COMPROMISO DE NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD	
EMPRESA:	ACTIVIDAD ECONOMICA:
DIRECCIÓN:	COMUNA:
EMAIL:	TELÉFONO:
Yo _____ Representante Legal de: _____ RUT: _____ Declaro estar en conocimiento de lo establecido en el Reglamento Especial para Empresa Contratista y Subcontratista del HOSPITAL DE QUELLÓN y manifiesto estar conforme con su contenido y aceptar todas las disposiciones reglamentadas, además me comprometo a que con 48 horas previas al inicio de los trabajos, tendré la obligación de entregar al Depto. de Prevención de Riesgos del establecimiento y al encargado de llevar el contrato, los siguientes antecedentes: • Fotocopia de la cédula de identidad por ambos lados, de las personas que desarrollarán labores en dependencias del HOSPITAL DE QUELLÓN. • Copia de todos los contratos de trabajo de las personas que desarrollarán labores en dependencias de nuestro establecimiento. • Copia del registro de recepción por parte del personal del Reglamento Interno de Higiene y Seguridad (Decreto Supremo N.º 44/25 Ministerio del Trabajo y Previsión Social.) • Registro de Charla de Inducción (información de riesgos laborales) Artículo 15 Decreto Supremo N.º 44/25 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social). • Copia de carta o certificado de adhesión, al organismo administrador de la Ley N.º 16.744, al que se encuentre afiliada la empresa. • Las personas que tengan contrato a honorarios o compra de servicios, deberán entregar el o los certificados que acredite(n) que se encuentra(n) afiliada(s) a un Organismo Administrador de la Ley N° 16.744 (Decreto 67/08 Ministerio del Trabajo y Previsión Social). • Cronograma de Trabajo. Otros requisitos dependiendo de la labor a realizar, como: • Examen preocupacional u ocupacional que acredite que la persona se encuentra apta para el trabajo. • Cursos de especialización. • Hojas de Datos de Seguridad de sustancias peligrosas a utilizar. (HDS) • Certificación de la Superintendencia de Electricidad y Combustible para realizar labores de instalación, reparación o mantención de: sistema eléctrico, artefactos eléctricos, sistema de gas o artefactos a gas. • Antecedentes y documentación normativa de vehículos, equipos o herramientas a utilizar en la obra, faena o servicio.	

	REGLAMENTO ESPECIAL PARA EMPRESAS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	Edición: N°1 Fecha de Elaboración 18- 03 -2026 VIGENCIA 2026-2028
	UNIDAD PREVENCIÓN DE RIESGOS INFRAESTRUCTURA	

- Otro antecedente requerido para efectuar la labor.
- No obstante, a lo anterior en el caso de las empresas cuyos trabajos puedan originar caídas de más de 1.8 metros de altura de la superficie del suelo; se realicen en techumbre o en altura; o sean considerados de alto riesgo, por el Depto. de Prevención de Riesgos u otra área del establecimiento, deberá adjuntar los siguientes antecedentes:
- Copia de la resolución de la SEREMI de Salud que acredite al profesional como Experto en Prevención de Riesgos de la empresa.
- Procedimiento de Trabajo Seguro (PTS) de los trabajos a realizar.
- Análisis de Trabajo Seguro (ATS) o Análisis de los Riesgos Operacionales (ARO).
- Análisis de trabajo seguro inventario de Riesgos Críticos o Matriz de identificación de peligros, evaluación y control de riesgos.
- Certificaciones de andamios en base a normativa vigente.
- Las empresas Contratistas, Subcontratistas o adjudicadas deberán solicitar al Depto. de Prevención de Riesgos, **un certificado de ingreso**, el cual permitirá acreditar que la empresa ha entregado toda la documentación solicitada en los artículos anteriores. Sin el certificado no se autorizará el ingreso a las instalaciones de la institución.

Nombre y Firma del Representante Legal

**Firma Depto. Prevención de Riesgos Empresa
(Acredita que se recibieron los documentos establecidos)**

Fecha: _____

AUTORIZACIÓN DE INGRESO

Nombre: _____

Cargo: _____

Firma: _____

Fecha: _____

(Uso exclusivo de la Unidad de Prevención de Riesgos del Hospital de Quellón)